

1500505-43.2022.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: FERNANDO OLIVEIRA CAMARGO

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/07/2022

... e a autoria do delito de tentativa de roubo majorado praticado NICOLAS ANDRÉ KOVACS JUNIOR, em desfavor da vítima V.J.S a saber o veículo Fiat/Punto Attractive, placa FFZ-0328.

A materialidade do crime ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 03/04), boletim de ocorrência (fls.10/12), auto de exibição e apreensão e entrega (fls. 13/14),

A autoria, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

1ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08676-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500505-43.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500505-43.2022.8.26.0616

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2057058/2022 - DEL.POL.SUZANO, 2057058/2022 - DEL.POL.SUZANO, AM2127-1/2022 - DEL.POL.SUZANO, 2057058 - DEL.POL.SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

NICOLAS ANDRÉ KOVACS JUNIOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDO OLIVEIRA CAMARGO

Vistos.

NICOLAS ANDRÉ KOVACS JUNIOR, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 157, caput, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, pois conforme denúncia, no dia 26 de fevereiro de 2022, por volta das 02h50, na Rua

Doutor Benedito da Silva, 85, Jardim Leblon, nesta cidade e comarca de Suzano, o acusado mediante grave ameaça exercida em face da V.J.S., tentou subtrair, para proveito próprio, o veículo Fiat/Punto Attractive, placa FFZ-0328, cor vermelha, avaliado em R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), bem pertencente à vítima, apenas não se consumando o crime por circunstâncias alheias às suas vontades.

Segundo apurado, o acusado deliberou pela subtração de bens de terceiros.

Assim, por ocasião dos fatos, ao visualizar a vítima guardando seu veículo Fiat/Punto Attractive, placa FFZ-0328, na garagem da residência, supostamente colocou as mãos por debaixo da blusa, simulando estar armado, e anunciou o roubo.

Ocorre que, assim que o acusado ingressou no veículo, a vítima notou que ele não portava nenhuma arma de fogo e entraram em luta corporal. Ato contínuo, a filha do acusado acionou a Polícia Militar.

O acusado conseguiu se desvencilhar e saído correndo do local, enquanto a vítima gritava "pega ladrão". Assim, ele foi contido por populares até a chegada da Polícia Militar.

O Inquérito Policial foi encartado aos autos.

Auto de prisão em flagrante às fls. 03/04.

Boletim de Ocorrência às fls. 10/12.

Auto de exibição e apreensão às fls. 13/14.

A denúncia foi recebida em 21 de março de 2022 (fls. 91/93), o réu foi devidamente citado e apresentou defesa prévia (149/153).

Em fase de instrução, tomaram-se os depoimentos das testemunhas da acusação e das vítimas. Por fim, foi levado a efeito o interrogatório do acusado.

Em alegações finais a Digna Promotora de Justiça, requereu a condenação do réu nos termos da denúncia (fls.). Por seu turno, o Ilustre Defensor do réu requereu pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em juízo, da aplicação da pena no mínimo legal, fixação do regime de cumprimento aberto, e pelo direito do recurso em liberdade.

É o relatório.

Fundamento. DECIDO.

A ação penal é procedente.

Imputa-se ao réu a prática do crime previsto no artigo 157, caput, c.c.. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

O conjunto de provas foi coeso e seguro, demonstrando a materialidade e a autoria do delito de tentativa de roubo majorado praticado NICOLAS ANDRÉ KOVACS JUNIOR, em desfavor da vítima V.J.S a saber o veículo Fiat/Punto Attractive, placa FFZ-0328.

A materialidade do crime ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 03/04), boletim de ocorrência (fls.10/12), auto de exibição e apreensão e entrega (fls. 13/14),

A autoria, por sua vez, é incontroversa diante dos depoimentos apurados em juízo.

Senão, vejamos

A vítima Valmir, em juízo, narrou que estava chegando do trabalho por volta de 1h00. Quando foi guardar o veículo o acusado deu voz de assalto e entrou no veículo, mas não conseguiu engatar marcha. Disse que percebeu que ele não estava armado e o saiu de dentro do carro. Disse que ele tentou fugir e populares prenderam ele na rua. O acusado simulou que estava armado, gritando perdeu, perdeu. Depois que ele foi detido por populares, a polícia chegou e o encaminhou até a delegacia. Disse que na delegacia não realizou reconhecimento pessoal. Nesta oportunidade reconhece o acusado sem sombra de dúvidas.

Por sua vez, a vítima Kaylane, em juízo, narrou que no dia dos fatos seu pai estava chegando do trabalho. Foi até o portão esperar o seu pai chegar. Seu pai falou alto que estavam tentando roubar ele e o menino saiu correndo. Disse que ao sair o menino já tinha corrido e na rua populares o surpreenderam e passaram a lhe agredir. Disse que no momento do roubo viu o acusado descendo. Apenas viu as roupas do acusado. Disse que a pessoa que foi detida tinha as mesmas características de roupas daquela que tentou roubar seu pai. Seu pai disse que o roubador lhe ameaçou com a mão na cintura e assim que ele entrou no carro, seu pai percebeu que ele não estava armado. No momento que foi abordado o acusado dizia que não tinha feito nada e pedia para chamar a polícia.

Ressalte-se que o valor probatório das declarações apresentadas pela vítima em crimes dessa natureza é destacado, tanto pela doutrina, como pela jurisprudência:

"A vítima do crime, em geral, é quem pode esclarecer, suficientemente, como e de que forma ele teria ocorrido. Foi ela quem sofreu a ação delituosa e, por isso mesmo, estará apta a prestar os necessários esclarecimentos à Justiça" (Fernando da Costa Tourinho Filho, Processo Penal, Volume III, Editora Saraiva, 21ª Edição, pág. 294).

Nesse diapasão: "Em sede do delito de roubo, as palavras da vítima são sumamente valiosas e não podem ser desconsideradas, máxime em crimes patrimoniais, quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, pois o único interesse do lesado é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar pessoas inocentes" (Apelação 1.135.621/2, j. 10/03/1999, Rel. Evaristo dos Santos - RJTACrim 43/233).

A testemunha Victor Hugo Mariano da Silva, em juízo, narrou que estava chegando do serviço e se deparou com um vizinho pedindo ajuda que estava sendo assaltado. Disse que desceram a rua e ao chegarem lá embaixo populares detiveram ele. Pediram para que não lhe agredissem porque já tinham chamado a polícia. Disse que viu o acusado correndo da casa da vítima para o local em que foi detido. Conseguiu ver o rosto dele naquela oportunidade. Disse que o acusado foi detido próximo ao local dos fatos. Não encontraram qualquer arma com o acusado. Disse que o acusado admitiu a tentativa e disse que estava precisando de dinheiro e com esposa grávida, sendo que diante disso tentou efetuar o roubo. Não fez reconhecimento formal na delegacia. Quando subiu a rua de casa se deparou com o acusado descendo a rua seu vizinho apontando para ele. Reconhece o acusado sem sombra de dúvidas.

Por sua vez, o réu NICOLAS ANDRÉ KOVACS JUNIOR, em juízo, disse que estava em uma clínica de reabilitação em Suzano. Disse que fugiu da clínica e passou usar bebida alcoólica e drogas. Pedia ajuda e ninguém lhe auxiliava. Disse que apenas se recorda de ter acordado no Pronto Socorro. Disse que se recorda de ter andado muito, saiu da clínica por volta de 14h30. Disse que não tem passagem policial. Disse que trabalhava com estética automotiva. Disse se encontra fazendo bicos. Disse que conseguiu se afastar de drogas. Pelo que se recorda pediu carona para a

vítima, não anunciou o assalto. Disse que estava muito alcoolizado e a maioria das pessoas para quem pedia ajuda se assustavam. Estava internado por cerca de 4 a 5 dias.

Contudo, as negativas apresentadas pelo acusado restaram totalmente divorciadas do conjunto probatório, vez que não encontraram respaldo em qualquer outro elemento de prova reunido, suficientemente seguro em indicar a autoria do acusado no delito descrito na exordial acusatória

Na lição de De Plácido e Silva: "Flagrante delito é a evidência do crime, quando o criminoso o está cometendo, ou quando, após sua prática pelos claros vestígios de o ter cometido, é surpreendido no mesmo local, ou é perseguido, quando foge, pelo clamor público. Nesta razão, o flagrante delito constitui-se, seja no próprio momento em que o crime se comete ou, após sua prática, pela evidência da atualidade do crime e certeza ou clareza da pessoa do criminoso, visto a praticá-lo ou a fugir do cenário do crime, após praticá-lo" (Vocabulário Jurídico, vol. I, Ed. Forense, R.J., pág. 307).

O próprio termo "flagrante", derivado do latim "flagrans" (ardente, abrasador), é empregado, figuradamente, para significar o que é claro, o que é evidente ou patente, ou para designar tudo o que é registrado ou anotado no próprio momento em que se dá a ação. Assim, apesar do Auto de Prisão em Flagrante Delito ser uma providência de ordem administrativa a encargo da Polícia Judiciária, não há como se negar que o mesmo evidencia a prática do delito pelo réu, caracterizando a certeza visual do crime.

Portanto, verdade é que, com o flagrante, não só a autoria, mas também a materialidade e o próprio conjunto probatório se fortalecem.

Os depoimentos das testemunhas são consonantes, de modo que seus relatos são verossímeis, não havendo qualquer dúvida no sentido da ocorrência do delito descrito na denúncia, mormente porque foi ele preso por populares, momentos após os fatos, sendo reconhecido em juízo por duas vítimas.

Ademais há imagens em câmeras de segurança de fls. 173/174 que demonstram o ingresso do acusado no veículo da vítima, com posterior luta corporal, o que demonstra a certeza quanto ao início da execução de crime de roubo o qual não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que a vítima reagiu ao perceber que o acusado não estava armado, sendo ele detido por populares até a chegada da polícia militar.

Deste modo, a autoria é certa e segura.

Destarte, não há dúvidas sobre a prática do roubo. Nesse sentido, verifico que o acusado cometeu fato típico e, não havendo causas excludentes de ilicitude, tampouco de culpabilidade, sua condenação é medida de rigor.

Passo, assim, à dosimetria da pena, em relação ao acusado.

Em relação ao delito praticado 157, caput, c.c. art. 14, inciso II:

Na primeira fase, observando-se os elementos previstos no artigo 59 do CP, fixa-se a pena-base no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Não há agravantes tampouco atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, verifico que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do acusado e, considerando o iter criminis por ele percorrido, reduzo a

pena em 1/3, fixando-a em 2 anos e 8 meses de reclusão e ao pagamento de 8 dias multa.

Em razão da primariedade do acusado e da ausência de elementos aptos a justificar regime mais gravoso, o regime inicial de cumprimento de pena será o aberto.

Por fim, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão do emprego de grave ameaça contra pessoa.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu NICOLAS ANDRÉ KOVACS JUNIOR, qualificado nos autos, à pena 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 6 dias-multa, pela prática do delito previsto artigo 157, caput, do Código Penal.

Fixa-se cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante da falta de informações precisas sobre a situação econômica do réu.

Diante do regime inicial imposto, concedo ao acusado o direito de recurso em liberdade.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atento aos elementos constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita, nos termos do artigo 12, da Lei n.º 1.060/50.

Oportunamente, expeça-se guia de execução, lançando-se o nome dos réus no rol dos culpados. Após o trânsito em julgado: a) elabore-se cálculo de multa e intime-se os réus para pagamento; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição; b) expeça-se e encaminhe-se carta de guia / aditamento; c) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

Expeça-se certidão de honorários ao defensor indicado nos autos, observando-se os atos praticados.

P.R.I.C.

Suzano, 14 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA